

1506269-75.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506269-75.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2220832/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 13434907 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 4093/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2220832 - 04º D.P. CATANDUVA, 4093/20/708 - 04º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR SOUZA MELO

Data da Audiência:

17/05/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17/05/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506269-75.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOAO VICTOR SOUZA MELO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua(s) defensor(a/s) nomeada, a Dra. Roseni Mathias. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Abbas, Rogerio e Sidney. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologa a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às

partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO VICTOR SOUZA MELO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, pelo seguinte fato delituoso: “No dia 08 de setembro de 2020, por volta das 03h14min, na rua João Chimelo, n.º 880, polo industrial Professor Giordano Mestrinelli, nesta comarca, o denunciado, mediante destruição ou rompimento de obstáculo (laudo pericial – páginas 106-111), subtraiu bens da Marmoraria Carmo (avaliados em R\$ R\$ 4.450,00 – páginas 64-65). No dia dos fatos, o representante da vítima ouviu o aviso do alarme de sua empresa, acionou a Polícia Militar, e foi para o local do fato, onde encontrou as cercas elétricas cortadas, a porta de vidro quebrada e as câmeras com a fiação cortadas, quando então percebeu a falta de 02 notebooks e 02 telefones celulares, 01 filmadora e 01 calculadora, 02 fotos e 01 parquímetro digital. Após os militares obterem dados das características física do denunciado, em diligências, conseguiram detê-lo na rua Gramado, próximo ao numeral 720, sendo localizado em seu poder o aparelho celular da vítima. Indagado extrajudicialmente, João Víctor confessou sua ação criminosa e disse que os demais bens da vítima estavam em sua casa; e para lá se dirigiram (rua Gramado, n.º 721, pq. Industrial 3, nesta comarca) e apreenderam as demais coisas. Logo depois, João Victor foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde, no interrogatório policial manifestou o desejo de falar apenas em juízo (página 12). Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, João Victor Souza Melo, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), notificando-se as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei.”. O acusado responde ao processo em liberdade. Recebida a denúncia de págs. 117/119 em 10/05/2021 (págs. 120/122), foi o acusado, de início, citado por edital (pág. 172). Posteriormente, porém, foi localizado e pessoalmente citado (pág. 186), após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 166/168. Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela procedência da ação penal, ao passo que a nobre defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência do crime está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição, apreensão, avaliação, e entrega de págs. 09/11 e 64/65, e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado confessou a prática da infração penal nesta audiência, dizendo que, pelo fato de ser usuário de entorpecentes, de fato praticou o furto narrado na denúncia; admitiu que pulou o muro do imóvel e quebrou a porta de vidro existente no local, furtando os objetos mencionados nos autos. Além da confissão judicial, a vítima foi ouvida na polícia e confirmou a ocorrência do furto narrado na denúncia. Diante da apreensão realizada, da confissão judicial e do relato da vítima colhido na fase policial, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado praticou o furto que lhe foi imputado na denúncia. A qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se provada por intermédio da confissão judicial, do relato da vítima e do laudo pericial de págs. 106/111. Assim, cometeu o acusado o delito de furto qualificado descrito na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 1504790-81.2019.8.26.0132 – pág. 27, não usado para gerar Maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de

Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em

audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência, será o semiaberto, compatível para o caso presente, até porque o acusado confessou a prática da infração penal, vale dizer, colaborou com a justiça, e isso deve ser considerado em seu favor. Tendo em vista a reincidência do acusado, nego-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra JOÃO VICTOR SOUZA MELO, nos autos qualificado, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no artigo 155, §4º, I, do Código penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, se ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justifica a decretação da custódia provisória nesta fase. Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. O MM. Juiz, então, deliberou: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. O acusado já sai intimado de que, quanto à pena de multa (10 dias-multa), no valor de R\$348,33, terá o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.